

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1706/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรเข้อังกฤษ กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮฮวดพานิชจักรยาน

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 29 วรรคสอง, มาตรา 41
(1)

การที่โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า
พิพาทที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่22รถจักรยานสองล้อดีกว่า
จำเลยให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวก
และชนิดเดียวกันและให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพราะการลงขายสินค้า
ของจำเลยทั้งสองให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์นั้นเป็นการที่โจทก์ทั้งสองฟ้อง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)และมาตรา29วรรคสอง
ซึ่งให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ฟ้องเช่นนั้นได้ตั้งนั้น
เมื่อปรากฏจากคำฟ้องของโจทก์เพียงว่าโจทก์ที่1เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน
จำกัดมีโจทก์ที่2เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ที่2เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทที่
ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนโจทก์ทั้งสองได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้ารถ
จักรยานสองล้อรถจักรยานสามล้อและอุปกรณ์รถจักรยานดังกล่าวโดยโจทก์ทั้งสอง

ประกอบการค้าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้านั้นแต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่1เป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของร่วมกับโจทก์ที่2ในเครื่องหมายการค้าพิพาทแต่อย่างใดโจทก์ที่1มิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในเครื่องหมายการค้าพิพาทหรือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนโจทก์ที่1จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)และมาตรา29(2) เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่2เป็นรูปจระเข้หันหน้าไปทางด้านขวาอยู่ภายในวงกลมกับมีอักษรโรมันคำว่า

ว่า"THECROCODILE"และ"TRADEMARK"อยู่ในรูปคล้ายห้วงติดกับวงกลมเหนือและใต้รูปจระเข้ตามลำดับกับมีรูปอาร์ม6เหลี่ยมอยู่ใต้วงกลมโดยมีอักษรโรมันคำว่า"THECROCODILEENGLANDLTD"โดยมีหยดน้ำ3หยดใต้ตัวอักษรโรมันดังกล่าวซึ่งอยู่ในรูปอาร์มนั้นส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่1เป็นรูปจระเข้หันหน้าไปทางด้านซ้ายกับมีรูปดาว5ดวงอยู่ใต้รูปจระเข้ภายในวงกลม2ชั้นระหว่างวงกลม2ชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นวงแหวนนั้นมีอักษรโรมันคำว่า

ว่า"THECROCODILE"และ"FIVESTAR"อยู่เหนือรูปจระเข้และใต้รูปดาว5ดวงนั้นตามลำดับกับมีจุดอยู่ในวงแหวนตรงกึ่งกลางด้านซ้ายและด้านขวาด้านละ1จุดโดยมีรูปอาร์ม6เหลี่ยมอยู่ใต้วงกลมชั้นนอกในรูปอาร์มดังกล่าวมีอักษรโรมันคำว่า"TRADEMARK"อยู่ใต้อักษรโรมันคำว่า"FIVESTAR"ซึ่งอยู่ในวงแหวนดังกล่าวและมีหยดน้ำ3หยดอยู่ด้านล่างซึ่งเครื่องหมายการค้าทั้งสองรูปมีลักษณะคล้ายกันมากโดยมีจุดเด่นเป็นรูปจระเข้ภายในวงกลมและมีรูปอาร์ม6เหลี่ยมใต้วงกลมนั้นมีตัวอักษรโรมันคำว่า"THECROCODILE"อยู่ในวงกลมด้านบนและมีตัวอักษรโรมันกับหยดน้ำ3หยดอยู่ในรูปอาร์มนั้นซึ่งแม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่2และของจำเลยที่1ดังกล่าวมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างอาทิเช่นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่2มีวงกลมชั้นเดียวส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่1มีวงกลม2ชั้น

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่2มีอักษรโรมันคำว่า"TRADEMARK"อยู่ด้านล่างของวงกลมส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่1มีอักษรโรมันคำว่า"FIVESTAR"อยู่ด้าน

ล่างของวงกลมโดยมีรูปดาว5ดวงอยู่ใต้รูปจระเข้และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่2มีอักษรโรมันคำว่า"THECROCODILEENGLANDLTD"อยู่ในรูปอาร์ม6เหลี่ยม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่1มีอักษรโรมันคำว่า"TRADEMARK"อยู่ในรูปอาร์ม6เหลี่ยมก็ตามแต่ข้อแตกต่างดังกล่าวก็เป็นเพียงข้อแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยหากไม่พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ยากที่ประชาชนทั่วไปจะแยกแยะข้อแตกต่างเช่นนั้นได้ประชาชนผู้ซื้อย่อมเรียกขานสินค้าของโจทก์ที่2และจำเลยที่1เหมือนกันว่ารถจักรยานตราจระเข้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่1จึงเหมือนและคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่2จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์โจทก์ที่2ได้ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทมาก่อนจำเลยที่1โจทก์ที่2จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยที่1และมีสิทธิขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ในวันได้ตามมาตรา41(1)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาท เมื่อโจทก์ที่2เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตราจระเข้ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าตราจระเข้ที่จำเลยที่1ได้รับการจดทะเบียนไว้ดีกว่าจำเลยที่1และโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ลวงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์แม้จำเลยที่1จะเป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไว้โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา29วรรคสองอันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดข้อพิพาทการที่จำเลยที่1ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่1กับสินค้ารถจักรยานสองล้อซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ย่อมทำให้สาธารณชนหลงผิดเป็นการแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่2โดยมิชอบและมีเจตนาเพื่อลวงขายสินค้าของจำเลยที่1ว่าเป็นสินค้าของโจทก์ที่2ซึ่งโจทก์ที่2ย่อมได้รับความเสียหายทำให้โจทก์

ที่ 2 จำหน่ายสินค้ารถจักรยานสองล้อของโจทก์ที่ 2 ได้น้อยลงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 แล้วซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้ได้ตามสมควรแก่พฤติการณ์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีโจทก์ที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองประกอบกิจการค้าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายจักรยานสองล้อ จักรยานสามล้อเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวโจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปจระเข้ล้อมรอบด้วยวงกลม และรูปจระเข้ล้อมรอบด้วยวงกลมพร้อมรูปอาร์ม 6 เหลี่ยมไม้ตัววงกลม ถูกเรียกขานจากผู้ซื้อว่า จักรยาน "ตราจระเข้" หรือ "ตราครี๊ดโคโค" โจทก์ทั้งสองได้ใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้แยกกันและรวมกันกับสินค้าดังกล่าวโดยผลิตสินค้าออกจำหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 20 ปีเศษแล้ว ต่อมาจำเลยทั้งสองโดยเจตนาทุจริตลักลอบเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงแต่งเติม ด้วยการวางรูปจระเข้ภายในวงกลมให้กลับหัวกลับหางคนละทิศกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเพิ่มเติมรูปดวงดาวเล็ก ๆ ใต้รูปจระเข้ โดยยังคงรูปลวดลายและรูปรอยอันเป็นสาระสำคัญในลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ โดยเฉพาะสาระสำคัญในการเรียกขานคงเรียกขานว่า "ตราจระเข้" และ/หรือ "ตราครี๊ดโคโค" เช่นเดียวกับการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าชนิดเดียวกับสินค้าของโจทก์ จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้นำเครื่องหมายการค้าที่ทุจริตดัดแปลงขึ้นไปจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที่ 112363 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 22 โจทก์ที่ 2 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งได้ใช้กับสินค้าของโจทก์มาก่อนดังกล่าวต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 171829 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2530 นาย

ทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนโดยให้เหตุผลว่า
เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามทะเบียน
เลขที่ 112363 ของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว โจทก์ได้ใช้
เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย โจทก์จึงเป็นเจ้าของมี
สิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้ง
สิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเป็นการละเมิดต่อโจทก์จำเลยลงขายสินค้า
ของจำเลยให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าเป็นของโจทก์หรือที่โจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย อัน
เป็นการลวงในแหล่งกำเนิดของสินค้าจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนทั้งจำเลย
ยังแอบอ้างอาศัยเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อประโยชน์ในทางการ
ค้าของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายยอดขายสินค้าของโจทก์ตกต่ำลง โจทก์
ขอค่าเสียหายเป็นเงิน 200,000 บาทและค่าเสียหายต่อไปเป็นรายเดือน เดือนละ
50,000 บาทขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย
ห้ามมิให้จำเลยขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 171829
ของโจทก์ให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที่112363 และร่วมกันใช้ค่า
เสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ
ปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับค่าเสียหายต่อไปเป็นรายเดือน เดือนละ
50,000 บาทจนกว่าจำเลยทั้งสองจะยุติการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์มิได้ระบุในคำฟ้องว่าโจทก์ที่ 1 เกี่ยวข้องกับ
เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของโจทก์ที่ 2 อย่างไรและได้รับความเสีย
หายเพียงใด โจทก์ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2 ประกอบกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ รูปจระเข้เป็นประดิษฐ์กรรม
ตามธรรมชาติซึ่งไม่มีผู้ใดถือเป็นเจ้าของได้ โจทก์ไม่มีสิทธิยึดถือรูปจระเข้เป็นสิทธิ
ของโจทก์แต่เพียงผู้เดียวเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนของโจทก์แตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องรูปลักษณะของจระเข้และเครื่องหมายการค้าของจำเลยยัง

มีรูปดาวอีก 5 ดวงกับมีอักษรภาษาอังกฤษว่า FIVE STAR อันแปลได้ว่า ดาว5 ดวง ประกอบ ทั้งยังมีอาร์มใต้วงกลมเป็นรูป 6 เหลี่ยมอันทำให้เครื่องหมายการค้าของ จำเลยแตกต่างจากของโจทก์อย่างเห็นได้เด่นชัดจึงเป็นไปได้ที่ประชาชนจะเข้าใจ ผิดและหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ดีกว่าโจทก์ โจทก์ไม่เสียหาย เพราะจำเลยทั้งสองไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ หากจำเลยต้องรับผิดชอบในความเสียหายของโจทก์ โจทก์ก็เสียหายถึงวันฟ้องไม่เกิน 5,000 บาท และเสียหายต่อเดือนไม่เกิน 500 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเลขที่ 161941 ทะเบียนเลขที่ 112363 ของจำเลยเสีย คำขออื่นให้ยก

โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ทั้งสองเป็นเงิน 50,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองอีก เดือนละ 20,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะยุติการใช้เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 112363 ของจำเลยทั้งสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าโจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง เห็นว่าที่โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า

พิพาทที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 171829 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 22 รถจักรยานสองล้อ ดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 112363 ที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ สำหรับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันและห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทและให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพราะการลวงขายสินค้าของจำเลยทั้งสองให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์นั้น เป็นการที่โจทก์ทั้งสองฟ้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1)และมาตรา 29 วรรคสอง ซึ่งให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ฟ้องเช่นนั้นได้ดังนั้นเมื่อปรากฏจากคำฟ้องของโจทก์เพียงว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีโจทก์ที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนโจทก์ทั้งสองได้ใช้เครื่องหมายค้านั้นกับสินค้ารถจักรยานสองล้อ รถจักรยานสามล้อ และอุปกรณ์รถจักรยานดังกล่าว โดยโจทก์ทั้งสองประกอบการค้าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานสองล้อรถจักรยานสามล้อ บรรดาอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวแต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของร่วมกับโจทก์ที่ 2 ในเครื่องหมายการค้าพิพาทแต่อย่างใด โจทก์ที่ 1 มิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในเครื่องหมายการค้าพิพาทหรือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนโจทก์ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1)และมาตรา 29(2)

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นเห็นว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทในคดีนี้คือเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 5 ของโจทก์ที่ 2 และเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 4 ของจำเลยที่ 1 เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 2 ดังกล่าวเป็นรูปจระเข้หันหน้าไปทางด้านขวาอยู่ภายในวงกลมกับมีอักษรโรมันคำว่า "THE CROCODILE" และ "TRADE MARK" อยู่ในรูปคล้ายห่วงติดกับวงกลมเหนือและ

ได้รูปจระเข้ ตามลำดับกับมีรูปอาร์ม 6 เหลี่ยมอยู่ใต้วงกลม โดยมีอักษรโรมันคำว่า "THE CROCODILE ENGLAND LTD" โดยมีหยดน้ำ 3 หยด ได้ตัวอักษรโรมันดังกล่าวซึ่งอยู่ในรูปอาร์มนั้นส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นรูปจระเข้หันหน้าไปทางด้านซ้ายกับมีรูปดาว 5 ดวง อยู่ใต้รูปจระเข้ภายในวงกลม 2 ชั้น ระหว่างวงกลม 2 ชั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นวงแหวนนั้น มีอักษรโรมันคำว่า "THE CROCODIL" และ "FIVE STAR" อยู่เหนือรูปจระเข้และใต้รูปดาว 5 ดวง นั้น ตามลำดับกับมีจุดอยู่ในวงแหวนตรงกึ่งกลางด้านซ้ายและด้านขวาด้านละ 1 จุด โดยมีรูปอาร์ม 6 เหลี่ยมอยู่ใต้วงกลมชั้นนอกในรูปอาร์ม ดังกล่าวมีอักษรโรมันคำว่า "TRADE MARK" อยู่ใต้ตัวอักษรโรมันคำว่า "FIVE STAR" ซึ่งอยู่ในวงแหวนดังกล่าวและมีหยดน้ำ 3 หยด อยู่ด้านล่าง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 2 กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีรูปลักษณะคล้ายกันมาก โดยมีจุดเด่นเป็นรูปจระเข้ภายในวงกลมและมีรูปอาร์ม 6 เหลี่ยม ใต้วงกลมนั้นมีตัวอักษรโรมันคำว่า "THE CROCODILE" อยู่ในวงกลมด้านบนและมีตัวอักษรโรมันกับหยดน้ำ 3 หยด อยู่ในรูปอาร์มนั้นซึ่งแม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 2 และของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง อาทิเช่นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 2 มีวงกลมชั้นเดียว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีวงกลม 2 ชั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 2 มีอักษรโรมันคำว่า "TRADE MARK" อยู่ด้านล่างของวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีอักษรโรมันคำว่า "FIVE STAR" อยู่ด้านล่างของวงกลมโดยมีรูปดาว 5 ดวง อยู่ใต้รูปจระเข้ และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 2 มีอักษรโรมันคำว่า "THE CROCODILE LTD" อยู่ในรูปอาร์ม 6 เหลี่ยม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีอักษรโรมันคำว่า "TRADE MARK" อยู่ในรูปอาร์ม 6 เหลี่ยม ก็ตาม แต่ข้อแตกต่างดังกล่าวก็เป็นเพียงข้อแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อย หากไม่พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็ยากที่ประชาชนทั่วไปจะแยกแยะข้อแตกต่างเช่นนั้นได้ ประชาชนผู้

ชื่อย่อมเรียกขานสินค้าของโจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 เหมือนกันว่ารถจักรยานตรา
จระเข้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงเหมือนและคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์ที่ 2 จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของ
จำเลยเป็นสินค้าของโจทก์

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ไม่เคยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทมาก่อน โจทก์
ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาท ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่า
จำเลยและจำเลยที่ 2 มิได้เอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงนั้น ในปัญหา
นี้โจทก์ที่ 2 เบิกความว่าโจทก์ที่ 2 เป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าเป็นรูปจระเข้
อยู่ในวงกลมโดยมีตัวอักษรโรมันคำว่า "THE CROCODILE" กับ "TRADE MARK"
ตามรูปเครื่องหมายการค้าหมาย จ.4 กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวซึ่งมีรูปอาร์ม 6
เหลี่ยม อยู่ใต้วงกลมเครื่องหมายการค้า นั้นโดยมีตัวอักษรโรมันคำว่า "THE
CTOCODILE ENGLAND LTD" และหยดน้ำ 3 หยด อยู่ในรูปอาร์มซึ่งอยู่ใต้วงกลม
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามรูปเครื่องหมายการค้าหมาย จ.5 เมื่อประมาณ 20 ปี
มาแล้ว โดยโจทก์ที่ 2 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่ปรากฏในเอกสาร
หมาย จ.4 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2520 แต่โจทก์ที่ 2 ยังมิได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.5 โจทก์ทั้งสองได้ใช้เครื่องหมายการค้าทั้ง
สองนั้นกับรถจักรยานสองล้อที่โจทก์ทั้งสองผลิตออกจำหน่ายตลอดมากกว่า 20 ปีแล้ว
โดยใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสองรวมกันหรือแยกกัน โจทก์ติดเครื่องหมายการค้า
ตามเอกสารหมาย จ.5 ที่หน้าตัวถังรถจักรยานสองล้อของโจทก์ ปรากฏตามรถ
จักรยานสองล้อวัตถุพยานหมาย จ.9 จำเลยที่ 2 เพิ่งคิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า
ของจำเลยซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.5 ของ
โจทก์ที่ 2 เมื่อปี 2529 เห็นว่า โจทก์ที่ 2 ได้ใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย
จ.5 มาก่อนจำเลยที่ 1 โจทก์ที่ 2 จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยที่
1 และมีสิทธิขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้นั้นได้

ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาท

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองเพราะจำเลยที่ 1 เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ความเสียหายของโจทก์ไม่ได้เกิดจากการลวงขายของจำเลยโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าเสียหายเท่าใดนั้นเมื่อคดีฟังได้ว่าโจทก์ที่ 2 เป็นผู้ที่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตรวจชำระเข้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนตามเอกสารหมายเลข จ.5 และเครื่องหมายการค้าตรวจชำระเข้าที่จำเลยที่ 1 ได้รับการจดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมายเลข ล.4 ดีกว่าจำเลยที่ 1 และโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ลวงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์ แม้จำเลยที่ 1 จะเป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไว้ โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 บรรคสองอันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดข้อพิพาท เมื่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข ล.4 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนและคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข จ.5 โดยโจทก์ที่ 2 ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 2 กับสินค้ารถจักรยานสองล้อที่ผลิตออกจำหน่ายจนเป็นที่แพร่หลายมาก่อนที่จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ถึงประมาณ 20 ปี การที่จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับสินค้ารถจักรยานสองล้อซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์จึงย่อมทำให้สาธารณชนหลงผิด เป็นการแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 2 โดยมีขอบและมีเจตนาเพื่อลวงขายสินค้าของจำเลยที่ 2 ว่าเป็นสินค้าของโจทก์ที่ 2 ซึ่งโจทก์ที่ 2 ย่อมได้รับความเสียหายทำให้โจทก์ที่ 2 จำหน่ายสินค้ารถจักรยานสองล้อของโจทก์ที่ 2 ได้น้อยลง เป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 แล้ว ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้ได้ตามสมควรแก่พฤติการณ์

ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับค่าเสียหายรายเดือน เดือนละ
20,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะยุติการใช้เครื่องหมายการค้าของ
จำเลยนั้นเป็นการกำหนดค่าเสียหายที่เหมาะสมแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ที่ 2 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยที่
1 ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ตามทะเบียนเลขที่ 112363 คำขอ
จดทะเบียนเลขที่ 161941 จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 50,000 บาท
ให้แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 20,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยทั้งสองจะยุติการใช้เครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 112363 ให้
ยกฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>